

警視庁生活安全部長
各道府県警察本部長 殿
各 方 面 本 部 長
(参考送付先)
各管区警察局広域調整部長

原 議 保 存 期 間 3 年
(平成19年12月31日まで)

警 察 庁 丁 銃 発 第 2 6 号
平 成 1 6 年 2 月 1 0 日
警察庁生活安全局銃器対策課長

銃身と機関部体上部がユニット化された猟銃に係る所持許可の取扱いについて

近年、銃身及び機関部体上部等を予め組み上げてある猟銃が販売されているが、この種銃砲については、その同一性の担保等に問題があることから、今後、その所持許可の取扱いについては下記のとおりすることとしたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

記

1. 経緯

先般、猟銃等販売事業者から、「別添1及び2のように、対象獣類や猟場の状況に合わせて適合実包や銃身長を変更するに当たり、銃身交換を容易にすると同時に適正なヘッドスペースが確保できるよう、

- あらかじめ「銃身」及び「遊底が収納される機関部体上部」を組み上げユニット化してある猟銃

につき、「銃身」と「遊底を収納する機関部体上部」をあらかじめ組み上げたもの（以下「替え銃身ユニット」という。）を、替え銃身として販売できるか。」旨の質疑が、当課にあったもの。

2. 問題点

(1) 銃砲の同一性について

同一諸元の銃砲については部品相互に互換性があり、どの部品であっても交換が可能であることから、所持許可証及び銃砲管理システム（電算システム）においては、機関部体（銃身の後端にあって撃発、排莢、給弾又は安全の作用をする装置のすべてを機関といい、これらを取り付ける部分。）に付された銃番号を基に管理しているところである。これは、「銃砲の特定は機関部体によって行う。機関部体の交換は（諸元の変更がなくとも、）銃の同一性を失う。」との考えに立つものである。

替え銃身ユニットを取り付けることができる銃砲については、機関部体が上部及び下部に分離していることから、いずれをもって、銃砲の同一性を担保する機関部体とするのが問題となるが、実包発射のメカニズムに照らせば、銃身（薬室）が取付けられること及び遊底を収納することが機関部体の本質と認められ、替え銃身ユニットを構成する「遊底を収納する機関部上部」が許可銃砲の同一性を担保する機関部体に当たるものと解される。したがって、替え銃身ユニットの交換をした場合、銃砲の同

一性は失われることとなる。

また、別添1の替え銃身ユニットについては、銃番号が機関部体上部に刻印されているとのことである（なお、別添2の替え銃身ユニットの銃番号刻印位置については未確認。）ので、替え銃身ユニットの交換により、新たな銃番号の銃砲が出現するところでもある。

以上から、替え銃身ユニットについて、所持許可を要しない交換部品として取り扱うことはできない。

(2) 銃砲該当性について

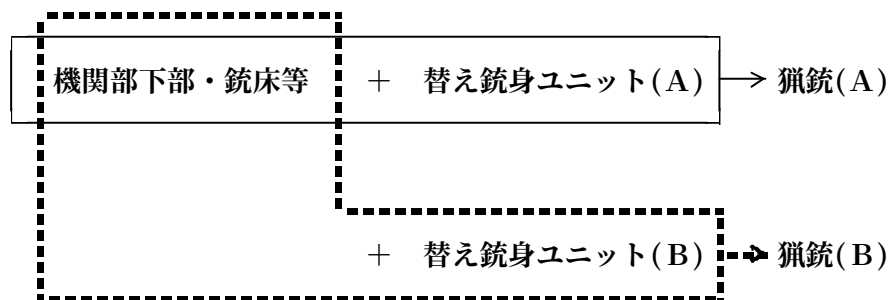
替え銃身ユニットは、通常、（撃針が内蔵されている）遊底を備えていることから、これだけで薬室閉鎖が可能である。そして、実包の発射が、薬室に実包を装填して遊底でこれを閉鎖した後、撃針で雷管を激発することにより行われることを考えれば、替え銃身ユニットのみであっても、撃針をハンマーで叩くなどすれば実包の発射は可能と認められる。

したがって、替え銃身ユニットは銃刀法第2条第1項にいう「銃砲」に当たるが、これのみでは安全に発射できるものではないことから、銃刀法第4条第1項第1号の「獵銃」とは認められず、直ちに所持許可の対象とすることはできない。

3. 今後の取扱い

替え銃身ユニットについては、2記載のとおりの問題があるが、他方、

- ・ これを取り付けることができる（完成品の）獵銃について、既に所持許可を得ている者が、
- ・ 新たに所持しようとする替え銃身ユニットについても所持許可を得ることにより、少なくともいずれか一方は完成した「獵銃」として所持することは可能であることから、この場合に限って、許可するものとする。



また、その所持許可に当たっては、

- ・ 「遊底を収納する機関部体上部」に付された番号を銃番号とする。銃番号がない場合は、銃砲刀剣類所持等取締法（以下「銃刀法」という。）第4条の3第2項の打刻命令により番号を刻印させる。
- ・ 銃全長については、替え銃身ユニットと対になる、既に所持許可を得ている獵銃の銃床（共用銃床）を取り付けた場合の長さとする。
- ・ 所持許可申請書及び所持許可証の特徴欄に、「機関部体下部及び銃床は、許可番号〇〇〇号の獵銃と共用である。」旨を記載する。

とするとともに、替え銃身ユニットを取り付けることができる銃砲の所持許可（1丁目の許可）についても、「遊底を収納する」機関部体に銃番号が刻印されていない場合は、上記と同様に打刻命令により番号を付させること。

なお、替え銃身ユニットを交換する行為は、所持許可を得た猟銃（替え銃身ユニット＋共用の機関部下部・銃床等）を元に復するものであって、武等法上の修理に該当するので、猟銃等製造事業者でなくとも行うことができるものと解する（改造には当たらないものと解する。）ところである。

別添1（写真）及び別添2（写真） 省略